



COMUNE DI ACQUAPPESA
(Provincia di Cosenza)

Piazza Municipio, 1 – 87020 Acquappesa (CS) - Telefono 0982 91163 – Fax 0982 971402

Codice Fiscale e Partita IVA 86000150788 – Codice Catastale A041 – Codice Univoco Fatturazione UFY666

mail certificata protocollo.acquappesa@asmepec.it mail ordinaria
comune.acquappesa@libero.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.

17

DEL

31/01/2025

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E RELATIVE PERCENTUALI DI COPERTURA PER L'ANNO 2025

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, il giorno **TRENTUNO** del mese di **GENNAIO** alle ore **16:30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta comunale, con la presenza dei signori:

N.	Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
1	Francesco TRIPICCHIO	Sindaco	X	
2	Massimiliano DE CARO	Vice Sindaco	X	
3	Giuseppe SPANÒ	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale avv. Daniele De Caro, in sede, con funzioni consultive, di referenza e di assistenza (articolo 97 comma 4 TUEL);

Presiede il Sindaco Ing. Francesco Tripicchio, in sede, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato;

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 3, comma 2, 4 e 5 del Testo Unico Enti Locali;

PREMESSO CHE il comune di ACQUAPPESA (CS) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 25.02.2021, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (di seguito denominato TUEL), con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato anno 2020.

RILEVATO CHE con deliberazione consiliare n. 08 del 09.08.2021, è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e preso atto che con nota protocollo nr. 115878 del 20/06/2022 con la quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale ha comunicato che la Commissione, nella seduta del 15/06/2022, ha espresso parere favorevole all'approvazione dello stesso;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 10 del 16/08/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2020/2022;

Visto che ai sensi dell'art. 3 D.L. 786/81 convertito in legge 51/82, gli Enti erogatori di servizi sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti anche a carattere non generalizzato;

Visto l'art. 6 del D.L. n. 55/1983, convertito in legge n. 131/1983, il quale stabilì l'obbligo per le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane, di definire – non oltre la data della deliberazione di bilancio – la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate;

Visto che ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del d.lgs. 267/2000, al bilancio di previsione occorre allegare *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

Precisato che, nei *“servizi pubblici a domanda individuale”* rientrano le attività gestite direttamente dall'ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, utilizzate a richiesta dell'utente, che non siano state dichiarate gratuite dalla normativa nazionale o regionale;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Aut., n. 25/SEZAUT/2019/QMIG del 7 ottobre 2019 che ha precisato che la doverosità per legge dell'erogazione del servizio di trasporto scolastico osta alla sua qualificazione come servizio pubblico a domanda individuale, per cui in merito a tale servizio si procede con separato procedimento di approvazione delle modalità di contribuzione degli utenti e copertura finanziaria del servizio;

Visto il DM 31/12/1983 (pubblicato in G.U. n. 16 del 17/01/1984) che individua analiticamente le categorie dei servizi pubblici da annoverare tra i servizi a domanda individuale e di seguito elencati:

- 1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero;
- 2) alberghi diurni e bagni pubblici;

- 3) asili nido;
- 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
- 5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
- 6) corsi extra-scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
- 7) giardini zoologici e botanici;
- 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
- 9) mattatoi pubblici;
- 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- 11) mercati e fiere attrezzati;
- 12) parcheggi custoditi e parchimetri;
- 13) pesa pubblica;
- 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
- 15) spurgo di pozzi neri;
- 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
- 17) trasporti di carni macellate;
- 18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;
- 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali;
- 20) auditorium, palazzi dei congressi e simili;

Ricordato che, a norma del citato art. 6 del D.L. 55/1983, nonché dell'art. 3 del D.L. 786/1981, restano esclusi dalla disciplina dei servizi pubblici a domanda individuale e, quindi, dall'obbligo della contribuzione dell'utenza, tutti i servizi che per legge statale o regionale sono gratuiti, quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;

Dato Atto che l'Ente si trova in condizioni di "ente dissestato" e che pertanto l'Ente medesimo ha l'obbligo di conseguire il livello minimo di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, così come stabilito dal combinato disposto dell'articolo 243 e 251 del TUEL

Considerato che l'individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle previsioni dell'anno 2025, includendo tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario parziale, le manutenzioni ordinarie, le spese per i trasferimenti e per acquisto di beni e servizi;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 446/97 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato il comma 16 dell'art. 53 della legge 23/12/2000 n.388, che indica la scadenza per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi nel medesimo termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione relativo al corrispondente esercizio finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024 che ha differito, al 28 febbraio 2025, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025-2027 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, resi in forma palese;

PROPONE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata ed approvata;

- 1) Di **CONFERMARE** per l'anno 2025 le tariffe dei servizi a domanda individuale, per come di seguito indicato;

VALORE ISEE	IMPORTO RIDUZIONE	COSTO PASTO CARICO UTENTE
€ 0,00	1° FIGLIO	€ 0,80
	2° FIGLIO	ESENTE
DA 0,01 AD € 2.000,00	1° FIGLIO	€ 1,50
	2° FIGLIO	ESENTE
DA € 2.000,01 AD € 3.000,00	1° FIGLIO	€ 2,50
	2° FIGLIO	€ 1,50
	3° FIGLIO	ESENTE
DA € 3.000,01 AD € 5.000,00	1° FIGLIO	€ 3,00
	2° FIGLIO	€ 2,50
	3° FIGLIO	ESENTE
OLTRE € 5.000,01	1° FIGLIO	€ 3,00
	2° FIGLIO	€ 3,00
	3° FIGLIO	ESENTE
PERSONALE ATA / DOCENTE		€ 3,50

2. DI **DARE ATTO CHE** la copertura del servizio prevista è pari al 39,28%, e che le entrate e le spese del servizio sono indicati negli allegati A e B alla presente deliberazione

ENTRATE, SPESE, COPERTURA:

ENTRATA STIMATA	SPESA CORRELATA	RAPPORTO COPERTURA
€ 17.186,85	€ 43.684,62	39,34%

3. DI **ALLEGARE** la presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2024-2026, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

4. DI **PUBBLICARE** la presente deliberazione per avere effetto di pubblicità legale all'albo pretorio online di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

5. DI **DICHIARARE**, con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

G.C. 17__ del __31/12/2025__

OGGETTO	APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E RELATIVE PERCENTUALI DI COPERTURA PER L'ANNO 2025	
---------	--	--

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, 1 co e art. 147-bis, co 1 del D. Lgs. 267/2000, esprime **parere favorele**.

Data 31/12/2025

Il Responsabile del servizio finanziario
Il vicesindaco
 dott. Massimiliano De Caro

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, 1 co e art. 147-bis, co1 del D. Lgs. 267/2000, esprime **parere favorevole**.

Data 31/12/2025

Il Responsabile del Settore Finanziario
Il vicesindaco
 Dott. Massimiliano De Caro

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta in oggetto indicata;

Visti il competente parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 e art. 147-bis Tuel;

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

Ad Unanimità di voti;

DELIBERA

Di approvare la proposta della Giunta riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui s'intende espressamente richiamata, confermata e trascritta.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente, con votazione unanime, riscontra l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134 comma 4' del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000

La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Daniele De Caro

Il Sindaco
f.to Ing. Francesco TRIPICCHIO

Gli assessori
f.to Dott.Massimiliano De Caro

f.to Giuseppe Spanò

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero Registro delle Pubblicazioni 104

1) Si attesta che copia della deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio il giorno 19/02/2015 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

2) la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n.267/2000, viene comunicata, in elenco ai capigruppo consiliari.

Acquappesa, li 19/02/2015

Responsabile procedimento
Franca Marinella



Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Geom. Adriano CARROZZINO

ESECUTIVITA' ATTO

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000:

☒ poiché dichiarata immediatamente eseguibile;

☐ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;

Acquappesa, li 19/02/2015

Il Segretario Comunale
Avv. Daniele De Caro

COPIA CONFORME ATTO

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale depositata in atti.

Acquappesa, li 19/02/2015

Il Segretario Comunale
Avv. Daniele De Caro

INFORMATIVA ARTICOLO 35, COMMA 1, LETTERA H, DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.